BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE · STMG

SUJET D’ENTRAÎNEMENT

SUJET

Une vente contestée : litige et preuve

Durée : 60 minutes **Barème : 20 points**

Sujet préconçu RévizSTMG. Cas fictifs. Document non officiel.

Répondez sur une copie séparée. Numérotez vos réponses et justifiez votre raisonnement à partir des documents et de vos connaissances.

Entraînement non officiel de 60 minutes. Les quatre documents et leurs données sont fictifs. Consacrez environ 10 minutes à la lecture, 45 minutes aux réponses et 5 minutes à la relecture. Répondez sur une copie séparée. Les questions 5 et 6 mobilisent vos connaissances sans document. Calculatrice autorisée pour les sujets chiffrés ; les calculs et les unités doivent être présentés. Acceptez toute formulation équivalente justifiée dans le corrigé.

COMPOSITION DU SUJET

6 questions · 4 documents

Le corrigé est fourni dans un fichier séparé.

Périmètre de révision

Droit - Première : Le litige : demandeur, défendeur et prétentions
Droit - Première : La preuve : charge, objet et modes
Droit - Première : Les voies de recours et l’accord amiable
Droit - Première : Le patrimoine : actif, passif et principes
Droit - Première : Les caractères de la règle de droit

Travail à faire

1. Qualifiez le litige : parties, faits juridiquement utiles et prétentions. Qui serait demandeur si Emma saisissait le juge ? (3 points)

Documents : Document 1 : Les faits (cas fictif)

2. Présentez deux moyens de preuve et leurs limites. Le relevé bancaire suffit-il à prouver l'absence de remise ? (3 points)

Documents : Document 2 : Les pièces conservées (cas fictif)

3. Expliquez l'intérêt et les limites de la conciliation. Distinguez le rôle du conciliateur de celui du juge. (4 points)

Documents : Document 3 : Le choix d'une résolution (cas fictif)

4. Classez les éléments actifs et passifs et calculez leur total déclaré. Pourquoi faut-il signaler le caractère contesté de la créance ? (4 points)

Documents : Document 4 : Le patrimoine d'Emma (cas fictif)

5. Présentez les caractères général, obligatoire et coercitif de la règle de droit. (3 points)

Connaissances personnelles du cours - sans document.

6. Énoncez le principe de la charge de la preuve en matière d'obligation, puis distinguez acte et fait juridiques. (3 points)

Connaissances personnelles du cours - sans document.

Dossier documentaire

Document 1 : Les faits (cas fictif)

Emma achète à titre privé un appareil photo d'occasion à Hugo pour 450 euros. Hugo encaisse le prix et promet de remettre l'appareil le 8 mai. Le 15 mai, Emma n'a rien reçu. Hugo répond qu'il l'a déjà remis en main propre le 8 mai, ce qu'Emma conteste. Emma réclame le remboursement ; Hugo demande le rejet de cette demande. Le sujet porte sur le litige et les preuves, pas sur les garanties de consommation.

Document 2 : Les pièces conservées (cas fictif)

Emma possède une conversation dans laquelle Hugo confirme le prix et la date prévue de remise. Elle dispose d'un relevé bancaire attestant le virement de 450 euros. Aucun écrit ne constate la remise effective de l'appareil. Une amie affirme avoir entendu Hugo dire qu'il apporterait le colis plus tard. Chaque pièce doit être discutée : un virement prouve le paiement, pas automatiquement la non-livraison.

Document 3 : Le choix d'une résolution (cas fictif)

Emma souhaite une solution rapide et peu coûteuse. Hugo accepte de rencontrer un conciliateur de justice. La conciliation est gratuite et recherche un accord amiable ; le conciliateur ne tranche pas comme un juge. Si aucun accord n'aboutit, une action peut relever du tribunal judiciaire, notamment par sa chambre de proximité selon l'organisation locale. Le montant et la nature du litige influencent la procédure.

Document 4 : Le patrimoine d’Emma (cas fictif)

Pour cet exercice, Emma possède un vélo estimé à 300 euros, 600 euros sur son compte bancaire et une créance de remboursement de 450 euros, dont le bien-fondé reste contesté par Hugo. Elle doit aussi 200 euros à sa sœur. On vous demande de présenter séparément les éléments actifs et passifs déclarés, sans préjuger de la décision du juge sur la créance contestée.